

감사결과처분(요구)서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (▲▲▲□□□□□, △△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

▲ ▲ ▲ □□□□□, △△△국립공원사무소

(신분상 경고1, 행정상 통보)

제 목 공원문화유산지구 내 행위허가(협의) 업무 처리 부적정
관 계 기 관 ▲ ▲ ▲ □□□□□, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공원문화유산지구 내 행위허가(협의) 업무 처리 부적정 현황

(2017.04.08.~2020.04.감사일 현재.)

구분	신청인	협의내용		신청지		신청일	처리일	적용법조	비고
		사업명	사업내용	지번	용도지구				
1	○○시장	2017년도 도비보조사업 추진 협의	○ 숙모전 주변정비 - 지붕공사 - 배수로 공사	충남 ○○시 ●●면 ▣▣▣리 산47-1	공원문화유 산지구	2017.05.22.	2017.05.26.	자연공원법 제71조제2항	.

○ 자연공원법 제71조제1항에 의하면, “공원관리청의 허가를 받아야 하는 사항으로서 국가·지방자치단체 또는 공공기관이 시행하는 사업에 관하여는 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 또는 공공기관의 장이 공원관리청과 협의하여야 하며, 협의가 이루어진 경우에는 이 법에 따른 허가를 받은 것으로 본다...(이하 생략)” 라고 규정하고 있으며, 동법 동조제2항은 “건축법, 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 등에 따라 허가 또는 인가 등을 하려는 행정기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 공원관리청과 협의 하여야 하며, 협의가 이루어져 관계행정기관의 장의 허가 또는 인가 등을 받은 경우에는 이 법에 따라 공원관리청의 허가를 받은 것으로 본다. 다만, 「문화재보호법」 제2조제2항에 따른 지정문화재와 그 보호물의 증축·개축·재축·이축과 외부를 칠하는 행위와 제18조제2항 제6호가목 및 나목의 행위에 관하여는 공원관리청과의 협의를 필요로 하지 아니하며, 관계 행정기관의 장의 허가를 받은 경우에는 이 법에 따라 공원관리청의 허가를 받은 것으로 본다. 이 경우 제18조제1항제6호에 따른 공원문화유산지구에서 허가 또는 인가 등을 하려는 행정기관의 장은 허가 또는 인가 등에 관한 신청서 사본을 지체 없이 공원관리청에 보내야 하며,

공원관리청은 그 신청내용대로 허가 또는 인가 등을 할 경우 자연공원의 유지·관리에 상당한 지장을 줄 우려가 있다고 판단되는 경우에는 보완의견을 행정기관의 장에게 제시할 수 있다.” 라고 규정하고 있음.

- △△△국립공원사무소는 공원문화유산지구 내 행위허가(협의) 업무를 처리함에 있어 지방자치단체의 장(○○시장)이 시행하는 사업에 관하여는 자연공원법 제71조제1항 규정에 따라 지방자치단체의 장(○○시장)이 공원관리청과 협의하여야 함에도, 2017년 4월 8일 ~ 2020년 4월 감사일 현재 2017년도 도비보조사업(숙모전 주변정비) 추진 협의 신청 건에 대하여 자연공원법 제71조제2항 단서 조항을 적용하여 협의를 필요로 하지 않는 것으로 판단하고 “의견없음” 으로 회신 처리한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

- 신분상 경고1 (단기조치: 1개월 이내) 【▲▲▲ □□□□□】

- 공원문화유산지구 내 행위허가(협의) 업무 처리 부적정

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 ○	□□□	■ ■ ■ ■ ■	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	경고	2017.02.01.~ 2018.01.31.

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련